

[기출][2][2016-1-2]정리해고의 불이익 취급 부당노동행위 성립에 관한 입증책임의 소재 및 구체적인 입증방법

【문제 1】 A 회사는 근로자 250 명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A 회사에는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50 명이다.

A 회사와 B 노조가 체결한 단체협약에는 "회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다"고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A 회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50 만원을 지급하여 왔다. A 회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A 회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A 회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50 명에서 30 명으로 축소하였다. A 회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17 명이 희망퇴직을 신청하였다. A 회사는 인사고과를 기준으로 최종적으로 13 명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B 노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A 회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사고과를 부여하고, 그 인사고과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50 점)

(물음 2) A 회사의 정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 누가 입증하여야 하며, 어떠한 방법으로 하여야 하는지 논하시오. (25 점)